

감사결과 처분요구 내용

관 정 번 호 : 처분요구종류 : 변상명령

제 목 : 2023년 토지 및 주택(2분기) 재산세 납부업무 태만

소 관 청 : 산업통상자원부

관 계 기 관 : 한국원자력환경공단

회 계 년 도 : 2023년도

회 계 명 : 일반회계

① 경상북도

관정 대상자 : 손OO

(공단 경영관리본부 경OOOO 경OOO팀 자산관리담당 4급 과장)

② 경상북도

배OO

(공단 경영관리본부 경OOOO 경OOO팀 예산담당 4급 과장)

③ 대전광역시

김OO

(공단 경영OOOO 경OOOO 경OOO팀 자산관리총괄 2급 팀장)

④ 경상북도

신OO

(공단 경영OO 경영OOO 2급 실장(인사노무팀장 겸직))

주 문 : 위 사람들은 국가에 변상할 책임이 있다.

이 유 :

1. 사실관계

1) 한국원자력환경공단1)(이하 “공단”이라 한다)에서는 경상북도 경주시 서악동 1557번지(본사 건축물), 경상북도 경주시 황성동 886-1, 세잔베르체 1동 1005호(주택), 경상북도 경주시 문무대왕면 봉길리 851외 68건에 대해 [별지]와 같이 부동산을 소유하고 있다.

2) 공단 중저준위운영사업본부 행정정보안팀 대리 이OO는 2023. 9. 11. 주택(2기분)(경주시 황성동 886-1, 세잔베르체 1동 1005호)과 토지 69건[경주시 문무대왕면 봉길리 851외 68건(면적 2,107,445.70㎡)]을 과세대상으로 하는 “2023년 주택(2기분) 및 토지 재산세 납부 고지서”2)를 우편으로 접수하였고, 그 내용은 [표 1], [표 2]와 같다.

[표 1] 2023년 주택(2기분) 재산세 고지서 내역

(단위 원)

2023년 주택(2기분) 재산세 납부하실 금액 : 5,648,920원 2023. 10. 04.까지 납부 시		경주시 2023년 주택(2기분) 재산세			
		납세자 : 한국원자력환경공단			
		과세대상 : 황성동 886-1, 세잔베르체 1동 1005호(2기분)			
과세 대상	경주시 황성동 886-1, 세잔베르체 1동 1005호(2기분)	재산세	재산세(주택)	2,090,400	납기 내 2023. 10. 04.까지 5,648,920원

		도시지역분	2,651,040	납기 후 2023.10.31.까지 5,818,380원
		지역자원시설세	489,370	
		지방교육세	418,110	
		합계	5,648,920	

※ 자료: 2023. 9. 4. 경주시장이 발송한 2023년 주택(2기분) 재산세 고지서 요약

[표 2] 2023년 토지 재산세 고지서 내역

(단위 원)

2023년 토지 재산세 납부하실 금액 : 1,806,515,260원 2023. 10. 04.까지 납부 시		경주시 2023년 토지 재산세			
		납세자 : 한국원자력환경공단			
		과세대상 : 문무대왕면 봉길리 851외 68건(면적2,107,445.70㎡)			
과세 대상	문무대왕면 봉길리 851외 68건(면적2,107,445.70㎡)	재 산세	종합합산과세	1,261,559,724	납기 내 2023. 10. 04.까지 1,806,515,260원
			별도합산과세	155,715,966	
			도시지역분	105,784,442	
		지방교육세		283,455,130	납기 후 2023.10.31.까지 1,860,710,710원
		합계	1,806,515,260		

※ 자료: 2023. 9. 5. 경주시장이 발송한 2023년 토지 재산세 고지서 요약

3) 대리 이OO는 같은 해 9. 11. 위 2023년 주택(2기분) 및 토지 재산세(이하 “이 사건 재산세”) 고지서를 스캔한 후 이를 경영관리본부 경OOOO 경OOO팀 과장 배OO에게 사내 메일로 전송하였다. 그러자 같은 날 과장 배OO은 같은 팀 재산세담당 과장 손OO에게 이 사건 재산세 고지서 스캔본을 사내 메일로 전송하였고, 이후 같은 해 9. 20. 과장 손OO은 이 메일을 확인하였다.

4) 과장 배OO은 2023. 9. 12. 이 사건 재산세 1,812,164,180원³⁾에 대해 예산배정신청 공문을 작성하여 팀장 김OO의 결재를 받은 뒤 조직예산팀에 예산배정을 신청하였고, 같은 해 9. 18. 조직예산팀에서는 재산세 예산 1,812,164,180원을 ERP시스템으로 경OOO팀에 배정하였다.

5) 공단에서는 이 사건 재산세를 납부기한 2023. 10. 4.까지 납부하지 않다가 경주시장으로부터 재산세 가산금 54,364,910원 독촉장 고지서를 같은 해 10. 18. 우편접수하고, 과장 배OO은 같은 해 10. 27. 추가 예산배정 공문을 작성하여 조직예산팀에 신청하자 같은 날 조직예산팀에서 재산세 가산금 54,364,910원을 ERP시스템으로 경OOO팀에 배정하였다.

6) 과장 손OO은 이 사건 재산세 납부기한인 2023. 10. 4.이 지난 뒤 같은 해 10. 27. 이 사건 재산세 1,812,164,180원의 가산금 54,364,910원⁴⁾을 합산하여 계 1,866,529,090원에 대해 지출품의원인행위 공문을 작성하여 팀장 김OO 결재를 받은 뒤 ERP시스템으로 회계팀에 전송하였고, 같은 날(10. 27.) 회계팀에서는 이 사건 재산세와 가산세 계 1,866,529,090원을 대구은행 온라인 계좌로 납부하였다.

7) 그 결과 이 사건 재산세 1,812,164,180원을 법정 납부기한 내에 납부하지 않아 가산금 54,364,910원

만큼 공단에 손해가 발생하였다.

2. 변상책임 유무 검토

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “회계직원책임법”이라 한다) 제4조 제1항의 규정에서 규정한 회계관계직원의 변상책임 요건에 따라 공단 경영관리본부 경OOOO에서 재산세 납부 업무를 담당한 위 사람들이 업무처리 과정에서 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 규정과 예산에 정하여진 바를 위반하여 공단에 손해를 끼쳤는지를 다음과 같이 검토한다.

가. 회계관계직원인지 여부

[표 3]과 같이 위 사람들 중 과장 손OO은 2023. 7. 3.부터 2023. 12. 8.까지 공단 경영관리본부 경OOOO 경OOO팀에서 자산관리담당 겸 지출원인행위담당으로서, 과장 배OO은 2021. 1. 1.부터 2023. 12. 8.까지 같은 팀에서 예산담당 겸 지출원인행위담당으로서, 팀장 김OO은 2023. 7. 3.부터 2023. 12. 8.까지 같은 팀에서 자산관리팀장 겸 지출원인행위팀장으로서, 실장 신OO은 2023. 7. 3.부터 2023. 12. 8.까지 공단 경영관리본부 경OOOO 자산관리실장으로서 각각 이 사건 재산세 1,812,164,180원의 납부를 담당하거나 팀장, 실장으로서 회계직원책임법 제2조 및 공단 「회계규정」 제7조, 「회계규정 시행세칙」 제3조에 따른 회계관계직원에 해당한다.

[표 3] 관련자별 담당업무 및 기간

연번	이름	당시 소속	직책	담당 기간	회계담당의 명칭
1	손OO	경영관리본부 경OOOO 경OOO팀	과장	2023.7.3.부터 2023.12.8.까지	자산관리담당, 지출원인행위담당
2	배OO	경영관리본부 경OOOO 경OOO팀	과장	2021.1.1.부터 2023.12.8.까지	예산담당, 지출원인행위담당
3	김OO	경영관리본부 경OOOO 경OOO팀	팀장	2023.7.3.부터 2023.12.8.까지	자산관리팀장 및 지출원인행위팀장
4	신OO	경영관리본부 경OOOO	실장	2023.7.3.부터 2023.12.8.까지	자산관리실장

※ 자료: 공단에서 제출한 인사기록카드, 업무분장표 등 근거로 작성

나. 고의 또는 중대한 과실이 있었는지 여부

「지방세법」 제114조 및 제115조에 따르면 토지, 건축물, 주택 모두 재산세의 과제기준일은 매년 6월 1일로 하고, 이 중 토지는 매년 9월 16일부터 9월 30일까지, 건축물은 매년 7월 16일부터 7월 31일까지, 주택은 해당 연도에 부과·징수할 세액의 2분의 1은 매년 7월 16일부터 7월 31일까지, 나머지 2분의 1은 9월 16일부터 9월 30일까지를 납부 기한으로 규정하고 있다.

그리고 같은 법 제116조에 따르면 재산세는 관할 지방자치단체의 장이 세액을 산정하여 보통징수의 방법으로 부과·징수하도록 되어 있다.

또한 「지방세 징수법」 제30조 및 제31조에 따르면 지방세를 납부 기한까지 완납하지 아니하면 납부 기한이 지난날부터 체납된 지방세의 100분의 3에 상당하는 가산금을 징수하도록 규정하고 있다.

따라서 위 사람들은 재산세 관련 법령에 정한 법정 납부기한을 경과하여 가산금을 추가로 납부하는 일이 없도록 하여야 했다.

1) 손OO의 경우

위 사람은 2023. 7. 3.부터 공단 자산관리담당 겸 지출원인행위담당을 하면서 2023. 7. 24. 같은 팀 예산담당 과장 배OO으로부터 ‘2023년 주택(1기분) 및 건축물 재산세’(이하 “1기분 재산세”라 한다) 2건의 예산 28,222,840원이 배정되었다는 통보를 받고 같은 날(7. 24.) 1기분 재산세 납부를 위해 재산세 고지서를 첨부하여 지출품의원인행위 2건 공문을 작성한 뒤 팀장 김OO 결재를 받아 ERP시스템으로 회계팀에 제출하였고, 회계팀에서는 같은 해 7. 27. 1기분 재산세 28,222,840원을 납부하였다.

한편, 위 사람은 2023. 9. 18.경(날짜 모름) 과장 배OO으로부터 이 사건 재산세 예산 1,812,164,180원이 배정되었다는 내용을 구두로 통보받았다.

그리고 위 사람은 과장 배OO으로부터 “1항 3)”의 내용과 같이 2023. 9. 11. 이 사건 재산세 고지서를 사내 메일로 전송받은 뒤 같은 해 9. 20. 메일[제목 2023년 재산세(토지) 납부고지서 송부]을 열어 확인하였다.

이와 같이 위 사람은 2023. 7. 27. 1기분 재산세를 납부⁵⁾하면서 주택의 경우 연세액의 1/2이 부과되고 나머지는 9월에 부과 안내받은 경험이 있어 이 사건 재산세 납부 기한 내에 납부해야 한다는 사실을 알고 있었고, 같은 해 9. 18. 과장 배OO으로부터 이 사건 재산세 예산이 배정되었다고 통보받아 이 사건 재산세를 납부해야 한다는 사실을 알게 되었으며, 이 사건 재산세 고지서를 메일[제목 2023년 재산세(토지) 납부고지서 송부]로 받아 2023. 9. 20. 확인함에 따라 납부 기한 2023. 10. 4.까지 이 사건 재산세를 납부해야 한다는 사실을 충분히 알 수 있었다.

그런데 위 사람은 이 사건 재산세를 납부기한 2023. 10. 4.까지 납부하지 않다가 경주시장으로부터 이 사건 재산세 가산금 54,364,910원의 독촉장 고지서를 같은 해 10. 18. 우편접수하고, 위 가산금 54,364,910원에 대해 같은 해 10. 27. 과장 배OO이 추가 예산배정 신청하여 예산배정을 받았다고 통보받고 같은 날(10.27.) 이 사건 재산세 1,812,164,180원과 가산금 54,364,910원의 지출품의원인행위 공문을 작

성하여 팀장 김OO 결재를 받은 뒤 ERP시스템으로 회계팀에 전송하였고, 같은 날(10. 27.) 회계팀에서는 이 사건 재산세와 가산세 계 1,866,529,090원을 납부하였다.

그 결과 “1항”에서 본 바와 같이 가산금만큼 공단에 손해가 발생하게 되었다.

한편, 위 사람은 감사실 조사 과정에서 과장 배OO으로부터 2023. 9. 18. 예산배정이 완료된 사실을 통보받는 기억이 없으며, 또 1기분 재산세를 납부하여 재산세 납부가 완료된 것으로 알고 있었다고 주장하고 있다.

하지만, 설령 위 사람이 과장 배OO으로부터 이 사건 재산세의 예산이 배정된 사실을 통보받지 못하였더라도 앞서 살펴본 바와 같이 위 사람은 이미 1기분 재산세를 납부하면서 주택의 경우 연세액의 1/2이 부과되고 나머지는 9월에 부과 안내받은 경험이 있어 이 사건 재산세 부과를 알고 있었고, 또 이 사건 재산세 고지서를 메일로 받아 2023. 10. 4.까지 이 사건 재산세를 납부해야 한다는 사실을 충분히 알 수 있었던 점을 고려할 때 위 사람의 행위가 고의 또는 중대한 과실에 해당되지 않는다고 보기 어렵다.

2) 배OO의 경우

위 사람은 2021. 1. 1.부터 2022. 12. 31까지 공단 경OOO팀에서 2년간 재산세 납부 업무를 담당하였고, 2023. 1. 1.부터 2023. 12. 8. 현재까지 같은 부서에서 예산담당 업무를 하고 있다.

위 사람은 2021년과 2022년 2년에 걸쳐 재산세를 납부한 경험이 있어 주택 및 건축물 재산세는 7월과 9월 2회에 나누어 납부한다는 사실, 매년 9월에는 토지 재산세가 부과된다는 사실, 재산세를 납부 기한 내에 납부하지 않으면 추가로 가산금을 납부해야 한다는 사실 등을 충분히 알 수 있었다.

또한, 위 사람은 1기분 재산세를 납부하면서 과장 손OO에게 예산배정 사실을 통보하자 과장 손OO이 1기분 재산세를 납부 기한 내에 납부한 사실을 알고 있었다.

그리고 위 사람은 2023. 9. 11. 스캔된 이 사건 재산세 고지서를 받아 같은 팀 과장 손OO에게 메일로 송부하고 다음 날(9. 12.) 조직예산팀에 예산배정을 신청하면서 고지서 내용을 검토하였기 때문에 이 사건 재산세 납부 기한이 2023. 10. 4.까지라는 사실을 알고 있었다.

그런데 위 사람은 2023. 9. 18. 과장 손OO에게 이 사건 재산세 예산배정 완료 사실을 구두로 통보한 뒤, 납기인 같은 해 10. 4.까지 과장 손OO이 ERP시스템에 배정된 예산을 사용하지 않았는데도 과장 손OO에게 이 사건 재산세를 납부하도록 독촉하지 않았다.

이후 위 사람은 2023. 10. 27. 뒤늦게 과장 손OO이 이 사건 재산세 1,812,164,180원을 납부 기한

(2023. 10. 4.)까지 납부하지 않은 사실을 확인한 뒤 조직예산팀에 가산금 54,364,910원의 추가 예산배정을 신청하여 이를 받아 과장 손OO에게 이 사건 재산세와 가산금을 납부하라고 통보하였다.

이에 과장 손OO은 같은 날(10. 27.) 이 사건 재산세 1,812,164,180원과 가산금 54,364,910원의 지출품의 원인행위 공문을 작성하여 팀장 김OO의 결재를 받은 뒤 ERP시스템으로 회계팀에 전송하였고, 같은 날(10. 27.) 회계팀에서는 이 사건 재산세와 가산세 계 1,866,529,090원을 납부하였다.

그 결과 “1항”에서 본 바와 같이 가산금만큼 공단에 손해가 발생하게 되었다.

한편, 위 사람은 감사실 조사 과정에서 과장 손OO에게 2023. 9. 18. 예산배정이 완료된 사실을 통보하여 본인은 이 사건 재산세에 책임이 없다고 주장하였다.

하지만, 위 사람은 과장 손OO에게 예산배정 사실을 통보했다는 사실을 입증할 만한 어떠한 객관적인 증빙(메일 등) 등도 제시하지 못하였고, 본인이 신청한 예산이 기한 내에 집행되지 않은 사실을 알고도 과장 손OO에게 이 사건 재산세를 납부 기한 내에 납부하라고 예산배정 사실을 알려주지 않은 점 등을 고려할 때 위 사람의 행위가 고의 또는 중대한 과실에 해당되지 않는다고 보기 어렵다.

3) 김OO의 경우

위 사람은 2023. 7. 3.부터 공단 자산관리팀장 겸 지출원인행위팀장을 하면서 “2항 나 1)~2)항”의 내용과 같이 1기분 재산세를 납부한 경험이 있어 재산세를 납부 기한 내에 납부하지 않으면 가산금을 추가로 납부해야 한다는 사실을 충분히 알 수 있었다.

또한, 위 사람은 2023. 9. 12. 부하직원 과장 배OO이 기안한 예산배정 공문을 결재하면서 이 사건 재산세 고지서를 검토함에 따라 이 사건 재산세 1,812,164,180을 2023. 10. 4.까지 납부해야 하고 이를 경과할 경우 가산금을 납부해야 한다는 사실을 알게 되었다.

그런데 위 사람은 부하직원 과장 손OO이 납부 기한인 2023. 10. 4.까지 지출품의원인행위 공문을 상신하지 않았는데도 과장 손OO으로 하여금 이 사건 재산세를 납부 기한 내에 납부하도록 지시하지 않았다.

그 결과 “1항”에서 본 바와 같이 가산금만큼 공단에 손해가 발생하게 되었다.

4) 신OO의 경우

위 사람은 2023. 7. 3.부터 인사노무팀장으로 위 관서 경OOOO장 대직 발령을 받아 경OOO팀을 관리·감독하였다.

그런데 위 사람은 경OOOO장으로 2023년 9월부터 10월 사이 경OOOO 내에 경OOO팀을 비롯하여

3개 팀을 관리·감독하면서 재산세 납부 업무와 관련하여 이 사건 재산세 납부고지를 받은 사실, 예산배정을 신청하고 예산배정을 받은 사실 등 어떠한 내용도 보고받지 않는 등 공단에 손해가 발생하는데 책임이 없다.

따라서 “2항 나 1)~4)”의 내용과 같이 실장 신OO를 제외하고 과장 손OO, 과장 배OO, 팀장 김OO는 이 사건 재산세 납부 업무를 처리하면서 이 사건 재산세를 납부 기한(2023. 10. 4.) 내에 납부하지 않으면 가산금을 추가로 납부해야 한다는 사실을 알았거나 충분히 알 수 있었는에도 이 사건 재산세를 납부 기한 내에 납부하기 위한 노력을 하지 않다가 뒤늦게 가산금을 더해 재산세를 납부하였으므로 이들의 행위는 회계직원책임법 제4조 제1항의 고의 또는 중대한 과실에 해당한다.

다. 법령 위반과 손해 발생 간 인과관계 여부

위 사람들은 회계관계직원으로서 이 사건 재산세를 납부하기 위해 예산을 배정받고 지출원인행위를 작성하며, 예산배정 신청 및 지출품의원인행위의 결재권자로서 이 사건 재산세를 납부 기한 내에 납부하지 않으면 「지방세 징수법」 제30조 등에 따라 추가로 가산금을 납부해야 한다는 사실을 알고 있었거나 충분히 알 수 있었는에도 이 사건 재산세 납부 업무를 소홀히 하여 가산금 54,364,910원을 추가로 납부하게 되었으므로 위 사람들의 행위와 손해 발생 간에는 상당한 인과관계가 있다.

이는 위 사람들의 문답서 및 확인서, 기타 관계 증거서류 등으로 증명되었다.

3. 변상책임액

위 사람들은 회계직원책임법 제2조에 따른 회계관계직원으로서 업무처리의 고의 또는 중대한 과실로 공단에 54,364,910원의 손해를 끼친 책임이 있다.

위 사람들 중 과장 손OO의 경우 공단의 부동산 자산관리담당 겸 지출원인행위담당으로서 이 사건 재산세 1,812,164,180원 납부를 위해 법정 납부기한을 확인하지 않은 등 재산세를 납부기한 내에 납부될 수 있도록 주의 의무를 다하지 않아 담당자로서 이 사건 재산세 가산금 발생에 책임이 가장 크다.

그리고 과장 배OO의 경우 이 사건 재산세 1,812,164,180원에 대해 예산배정신청 공문을 작성하여 팀장 김OO의 결재를 받아 조직예산팀에 재산세 예산배정을 신청한 뒤 예산배정완료 통지 메일을 받고도 이를 담당 손OO에게 예산배정완료 사실을 메일 등으로 제대로 통지하지 않은 책임이 있다.

또한, 팀장 김OO의 경우 위 관서에서 토지 등 부동산 자산관리팀장 겸 지출원인행위팀장으로서 이 사건 재산세 1,812,164,180원에 대해 과장 배OO이 작성 후 기안한 예산배정신청 공문을 결재하였으므로 이 사건 재산세의 예산배정을 확인한 후 과장 손OO으로 하여금 이 사건 재산세를 납부 기한 2023. 10.

4까지 납부하도록 지시하지 않아 팀장으로서 이 사건 재산세 가산금 발생에 책임이 크다.

다만, 과장 배OO이 예산배정 담당으로 예산배정완료 사실을 과장 손OO에게 제대로 통보하지 않았다고 하여 예산배정 신청 사실을 보고받는 등 재산세 납부 업무를 총괄하고 있는 경OOO팀장 김OO보다 그 책임이 크다고 할 수 없다.

그러므로 회계직원책임법 제4조 제1항 및 제4항에 따라 과장 손OO, 팀장 김OO, 과장 배OO의 책임의 한계는 각각 50:40:10 정도가 있는 것으로 보아 위 사람들 중 손OO은 27,182,450원, 팀장 김OO는 21,745,960원, 예산담당 배OO은 5,436,490원을 각각 변상할 책임이 있다.

[조치할 사항] 한국원자력공단 이사장은

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조 제1항 내지 제3항에 의거 2023년 주택(2기분) 및 토지 재산세(2건) 1,812,164,180원을 법정 납부기한 2023. 10. 4.까지 납부하지 않아 재산세 가산금 54,364,910원이 발생하여 공단의 재산에 손해를 끼친 위 사람들 중 **과장 손OO**은 27,182,450원, **팀장 김OO**는 21,745,960원, **과장 배OO**은 5,436,490원의 변상을 명하는데 필요한 조치를 취하시기 바랍니다.

【변상명령】

-
- 1) 「방사성폐기물 관리법」 제18조 제1항에 따르면 방사성폐기물 관리를 효율적으로 수행하기 위하여 한국원자력환경공단(이하 “공단”이라 한다)을 설립한다.
 - 2) 경주시장은 2023.9.4./5. 2023년 주택(2기분) 및 토지 재산세 고지서 2건 우편발송
 - 3) 주택(2기분) 재산세 5,648,920원 + 토지 재산세 1,806,515,260원 = 1,812,164,180원
 - 4) 주택(2기분) 재산세 가산금 169,460원 + 토지 재산세 가산금 54,195,450원 = 54,364,910원
 - 5) 경주시장이 2023.7.6. 우편발송한 ‘2023년 주택 1기분 재산세 고지서’ 상단에 “1기분 고지서입니다. 연세액의 1/2이 부과됩니다. 나머지는 9월에 부과됩니다.”라고 안내하고 있음
 - 6) 경주시장이 2023.7.6. 우편발송한 ‘2023년 주택 1기분 재산세 고지서’ 상단에 “1기분 고지서입니다. 연세액의 1/2이 부과됩니다. 나머지는 9월에 부과됩니다.”라고 안내하고 있음

[별지]

토지내역

납세자 : 171271-***** : 한국원자력환경공단

[illegible]

※ 자료: 2023. 9. 5. 경주시장이 발송한 2023년 토지 재산세 고지서 요약

관계 법령 및 공단 사규

번호	법령명(규정명)	조항	내용
1	회계관계직원 등의 책임에 관한 법률	제2조, 제3조, 제4조	• 회계관계직원 정의, 회계관계직원의 의무 및 변상책임
2	회계관계직원 등의 책임에 관한 법률 시행령	제3조, [별지 서식]	• 변상명령서 및 서식
3	변상판정 처리기준(감사원)	제12조	• 변상판정 이외에 중과실로 손해 발생 시 “경징계 이상” 징계 요구
4	회계규정	제7조, 제9조	• 회계관계직원 정의, 회계관계 직원의 의무, 변상책임
5	회계규정 시행세칙	제3조	• 회계규정 제7조에 회계관계 직원 분류(7개)
6	지방세법	제115조(납기) 등	• 토지, 건물물, 주택 재산세 납기 명시
7	지방세징수법	제30조(가산금), 제31조(증가산금)	• 가산금(100분의 3) • 증가산금(1만분의 75)
8	취업규칙	제9조, 제10조, 제11조, 제71조, 제72조, 제73조	• 직원의 의무, 금지사항, 손해배상 • 징계, 징계의 종류 및 효력 등
9	인사규정	제20조, 제21조	• 징계사유, 징계의 종류 및 효력
10	인사규정 시행세칙	제26조, 제31조, 제35조, 제36조, 제37조, [별표2], [별표6]	• 징계의결 요구 및 절차, 징계의 양정, 징계양정기준 등

1. 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률 (약칭: 회계직원책임법)

[시행 2016. 11. 30. 법률 제14197호, 2016. 5. 29., 타법 개정, 기획재정부(국고과) 044-215-5124]

제2조(정의) 이 법에서 “회계관계직원”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. <개정 2014. 5. 28., 2016. 5. 29.>

1. 「국가재정법」, 「국가회계법」, 「국고금관리법」 등 국가의 예산 및 회계에 관계되는 사항을 정한 법령에 따라 국가의 회계사무를 집행하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 수입징수관, 재무관, 지출관, 계약관 및 현금출납 공무원

나. 유가증권 취급 공무원

다. 선사용자금출납명령관

라. 기금의 회계사무를 처리하는 사람

마. 채권관리관

바. 물품관리관, 물품운용관, 물품출납 공무원 및 물품 사용 공무원

사. 재산관리관

아. 국세환급금의 지급을 명하는 공무원

자. 관세환급금의 지급을 명하는 공무원

차. 회계책임관

카. 그 밖에 국가의 회계사무를 처리하는 사람

타. 가목부터 카목까지에 규정된 사람의 대리자, 분임자(分任者) 또는 분임자의 대리자

2. 「지방재정법」 및 「지방회계법」 등 지방자치단체의 예산 및 회계에 관계되는 사항을 정한 법령에 따라 지방자치단체의 회계사무를 집행하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 징수관, 재무관, 지출원, 출납원, 물품관리관 및 물품 사용 공무원

나. 가목에 규정되지 아니한 사람으로서 제1호 각 목에 규정된 사람이 집행하는 회계사무에 준하는 사무를 처리하는 사람

3. 「감사원법」에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 관계 법령, 정관, 사규(社規) 등에 규정된 사람

나. 관계 법령, 정관, 사규 등에 따라 임명된 사람

다. 가목 또는 나목의 대리자, 분임자 또는 분임자의 대리자

4. 제1호부터 제3호까지에 규정된 사람의 보조자로서 그 회계사무의 일부를 처리하는 사람

[전문개정 2009. 3. 25.]

제3조(회계관계직원의 의무) 회계관계직원은 법령, 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 한다.

[전문개정 2009. 3. 25.]

제4조(회계관계직원의 변상책임) ① 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있다.

② 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실(亡失)되거나 훼손(毀損)된 경우에는 변상할 책임이 있다.

③ 제2항의 경우 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 스스로 사무를 집행하지 아니한 것을 이유로 그 책임을 면할 수 없다.

④ 제1항 및 제2항의 경우 그 손해가 2명 이상의 회계관계직원의 행위로 인하여 발생한 경우에는 각자의 행위가 손해발생에 미친 정도에 따라 각각 변상책임을 진다. 이 경우 손해발생에 미친 정도가 분명하지 아니하면 그 정도가 같은 것으로 본다.

[전문개정 2009. 3. 25.]

2. 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률 시행령 (약칭: 회계직원책임법 시행령)

[시행 2018. 11. 27. 대통령령 제29304호, 2018. 11. 27., 일부개정] 기획재정부(국고과) 044-215-5124

제1조(위임의 범위) 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제6조제2항에 따른 기관별·직위별 위임 한도액의 범위는 다음 각 호의 구분에 따른다. <개정 2017. 9. 5., 2018. 11. 27.>

1. 「물품관리법」 제46조에 따라 물품이 없어지거나 훼손(毀損)된 경우에 대한 변상명령조치인 경우가.
가. 1급 공무원(이에 상당하는 특정직·별정직 공무원을 포함한다) 또는 고위공무원단에 속하는 일반직·특정직·별정직 공무원을 장으로 하는 기관: 건당 6백만원 미만
나. 2급·3급 공무원(이에 상당하는 특정직·별정직 공무원을 포함한다) 또는 고위공무원단에 속하는 일반직·특정직·별정직 공무원을 장으로 하는 기관: 건당 4백만원 미만
다. 4급·5급 공무원(이에 상당하는 특정직·별정직 공무원을 포함한다)을 장으로 하는 기관: 건당 2백만원 미만
2. 「군수품관리법」 제28조제2항에 따라 군수품을 잃어버리거나 훼손한 경우에 대한 변상명령조치인 경우
가. 각군 참모총장: 건당 1천만원 미만
나. 중장급 이상 장성급(將星級) 장교를 장으로 하는 국방관서 또는 부대: 건당 8백만원 미만
다. 준장급 이상 장성급 장교를 장으로 하는 국방관서 또는 부대: 건당 6백만원 미만
라. 1급 공무원(이에 상당하는 특정직·별정직 공무원을 포함한다) 또는 고위공무원단에 속하는 일반직·특정직·별정직 공무원을 장으로 하는 국방관서: 건당 6백만원 미만
마. 2급·3급 공무원(이에 상당하는 특정직·별정직 공무원을 포함한다) 또는 고위공무원단에 속하는 일반직·특정직·별정직 공무원을 장으로 하는 국방관서: 건당 4백만원 미만

제2조(변상기준) 제1조 각 호에 따른 위임 한도액의 범위에서 각 기관, 각군, 국방관서 또는 부대의 장이 변상명령조치를 하려는 경우에는 다음 각 호의 기준에 따라 처리하고 그 결과를 지체 없이 소속 장관 또는 감독기관의 장에게 보고하여야 한다. <개정 2018. 11. 27.>

1. 변상은 현금으로 하는 것을 원칙으로 하되, 현금으로 변상시키는 것이 국가에 불리할 때에는 현물(現物)로 변상하게 할 수 있다.
2. 변상액의 평가기준은 없어지거나 훼손된 사실이 발생한 당시의 시가(時價)로 환산하여야 하며, 그 사실이 발생한 시기가 분명하지 아니한 경우에는 그 사실을 발견한 당시의 시가에 따른다.
3. 없어지거나 훼손된 물품의 시가를 평가할 때에는 없어지거나 훼손된 사실이 발생하거나 발견된 당시의 해당 물품의 가격, 감가(減價) 정도, 내용연수(耐用年數), 수량 등을 엄밀히 조사한 후 가격을 환산하여야 한다.

제3조(감사원 판정 전의 변상명령서) 법 제6조제1항 및 제2항에 따른 변상명령서는 별지 서식에 따른다.

② 변상명령서

변상명령대상자 (회계관계직원)	성명	생년월일
	주소	
	소속 (책임발생 시 소속) (현재 소속)	
	직위·직급 (책임발생 시 직위·직급) (현재 직위·직급)	
변상명령 내용	변상명령 기관	
	변상명령 금액 금 원	변상기한
	변상명령 사유(별지 작성 가능)	

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조제1항 또는 제2항, 같은 법 시행령 제3조에 따라 변상을 명하오니, 위 금액을 해당 기관(변상책임사유 발생 당시 변상명령대상자가 소속된 기관 또는 단체)에 납입하시기 바랍니다.

변상명령에 이의가 있는 경우에는 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조제3항에 따라 감사원에 판정을 청구할 수 있습니다.

20 년 월 일

해당 기관의 장

직인

3. 변상판정 처리기준 (감사원. 2017.7.31.)

제12조(징계 등 신분상 책임) 판정대상자에 대하여는 변상판정 이외에 의무위반행위에 상응하는 징계·문책을 요구하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 중과실로 인한 손해발생의 경우 징계·문책종류를 “경징계 이상”으로 하는 징계·문책요구를 하되 평소 행실, 근무성적, 공적, 뉘우치는 정도, 징계·문책 요구의 내용 등을 고려하여 가중하거나 감경할 수 있다.

4. 회계규정 (공단 2022. 9.16. 일부개정)

제7조(계리의 원칙) ①공단의 회계는 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등을 발생한 시점을 기준으로 복식부기 방식으로 회계처리하여야 한다.

②공단의 예산회계는 대차대조표 계정인 자산, 부채, 자본계정과 손익계산서 계정인 수익과 비용계정을 설정하여 처리하여야 한다.

③공단의 예산회계는 회계거래의 원칙과 절차를 준수하고 손익거래와 자본거래를 명확히 구분하여야 하며, 감가상각비 등 계정간 전출입금, 현금수불을 수반하지 아니하는 대체거래과목 등은 발생의 사실에 따라 별도 처리할 수 있다.

제9조(업무의 관장) 공단의 예산회계는 공단의 이사장(이하 “이사장”이라 한다)이 관장하고 예산에 관계되는 사무는 예산총괄책임자가 관리하며, 회계에 관계되는 사무는 회계총괄책임자가 관리한다.

5. 회계규정 시행세칙 (공단 2019. 10.10. 전부개정)

제3조(회계담당자) 규정 제7조에 따른 공단 회계관계직원은 다음 각 호의 사람을 말한다.

1. 수입담당 : 공단 직제규정 시행세칙(이하 “직제세칙”이라 한다)에 따라 공단의 수입에 관한 업무를 수행하는 부서의 장
2. 지출담당 : 직제세칙에 따라 공단의 지출에 관한 업무를 수행하는 부서의 장
3. 지출원인행위담당 : 규정 제21조의 지출원인행위를 실시한 부서의 장
4. 유가증권관리담당 : 직제세칙에 따라 유가증권 관리에 관한 업무를 수행하는 부서의 장
5. 물품관리담당 : 직제세칙에 따라 물품에 관한 업무를 수행하는 부서의 장
6. 자산관리담당 : 직제세칙에 따라 자산에 관한 업무를 수행하는 부서의 장
7. 결산담당 : 직제세칙에 따라 결산에 관한 업무를 수행하는 부서의 장

6. 지방세법 [시행 2024.1.1. 법률 제19860호, 2023.12.29. 일부개정, 행정안전부]

제104조(정의) 재산세에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2014. 6. 3.>

1. “토지”란 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 지적공부의 등록대상이 되는 토지와 그 밖에 사용되고 있는 사실상의 토지를 말한다.
2. “건축물”이란 제6조제4호에 따른 건축물을 말한다.
3. “주택”이란 「주택법」 제2조제1호에 따른 주택을 말한다. 이 경우 토지와 건축물의 범위에서 주택은 제외한다.
4. “항공기”란 제6조제9호에 따른 항공기를 말한다.
5. “선박”이란 제6조제10호에 따른 선박을 말한다.
6. 삭제 <2010. 12. 27.>

제105조(과세대상) 재산세는 토지, 건축물, 주택, 항공기 및 선박(이하 이 장에서 “재산”이라 한다)을 과세대상으로 한다.

제107조(납세의무자) ① 재산세 과세기준일 현재 재산을 사실상 소유하고 있는 자는 재산세를 납부할 의무가 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 호의 자를 납세의무자로 본다. <개정 2014. 1. 1.>

1. 공유재산인 경우: 그 지분에 해당하는 부분(지분의 표시가 없는 경우에는 지분이 균등한 것으로 본다)에 대해서는 그 지분권자
2. 주택의 건물과 부속토지의 소유자가 다를 경우: 그 주택에 대한 산출세액을 제4조제1항 및 제2항에 따른 건축물과 그 부속토지의 시가표준액 비율로 안분계산(按分計算)한 부분에 대해서는 그 소유자
3. 삭제 <2020. 12. 29.>

② 제1항에도 불구하고 재산세 과세기준일 현재 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 재산세를 납부할 의무가 있다. <개정 2013. 1. 1., 2013. 3. 23., 2014. 1. 1., 2014. 11. 19., 2017. 2. 8., 2017. 7. 26., 2018. 12. 31., 2020. 12. 29., 2021. 12. 28.>

1. 공부상의 소유자가 매매 등의 사유로 소유권이 변동되었는데도 신고하지 아니하여 사실상의 소유자를 알 수 없을 때에는 공부상 소유자
2. 상속이 개시된 재산으로서 상속등기가 이행되지 아니하고 사실상의 소유자를 신고하지 아니하였을 때에는 행정안전부령으로 정하는 주된 상속자
3. 공부상에 개인 등의 명의로 등재되어 있는 사실상의 종중재산으로서 종중소유임을 신고하지 아니하였을 때에는 공부상 소유자

4. 국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합과 재산세 과세대상 재산을 연부(年賦)로 매매계약을 체결하고 그 재산의 사용권을 무상으로 받은 경우에는 그 매수계약자
 5. 「신탁법」 제2조에 따른 수탁자(이하 이 장에서 “수탁자”라 한다)의 명의로 등기 또는 등록된 신탁재산의 경우에는 제1항에도 불구하고 같은 조에 따른 위탁자(「주택법」 제2조제11호가목에 따른 지역주택조합 및 같은 호 나목에 따른 직장주택조합이 조합원이 납부한 금전으로 매수하여 소유하고 있는 신탁재산의 경우에는 해당 지역주택조합 및 직장주택조합을 말하며, 이하 이 장에서 “위탁자”라 한다). 이 경우 위탁자가 신탁재산을 소유한 것으로 본다.
 6. 「도시개발법」에 따라 시행하는 환지(換地) 방식에 의한 도시개발사업 및 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 정비사업(재개발사업만 해당한다)의 시행에 따른 환지계획에서 일정한 토지를 환지로 정하지 아니하고 체비지 또는 보류지로 정한 경우에는 사업시행자
 7. 외국인 소유의 항공기 또는 선박을 임차하여 수입하는 경우에는 수입하는 자
 8. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 파산선고 이후 파산종결의 결정까지 파산재단에 속하는 재산의 경우 공부상 소유자
- ③ 재산세 과세기준일 현재 소유권의 귀속이 분명하지 아니하여 사실상의 소유자를 확인할 수 없는 경우에는 그 사용자가 재산세를 납부할 의무가 있다.

제108조(납세지) 재산세는 다음 각 호의 납세지를 관할하는 지방자치단체에서 부과한다. <개정 2016. 3. 29.>

1. 토지: 토지의 소재지
2. 건축물: 건축물의 소재지
3. 주택: 주택의 소재지
4. 선박: 「선박법」에 따른 선적항의 소재지. 다만, 선적항이 없는 경우에는 정계장(定繫場) 소재지(정계장이 일정하지 아니한 경우에는 선박 소유자의 주소지)로 한다.
5. 항공기: 「항공안전법」에 따른 등록원부에 기재된 정치장의 소재지(「항공안전법」에 따라 등록을 하지 아니한 경우에는 소유자의 주소지)

제114조(과세기준일) 재산세의 과세기준일은 매년 6월 1일로 한다.

제115조(납기) ① 재산세의 납기는 다음 각 호와 같다. <개정 2010. 12. 27., 2013. 1. 1., 2017. 12. 26.>

1. 토지: 매년 9월 16일부터 9월 30일까지
2. 건축물: 매년 7월 16일부터 7월 31일까지
3. 주택: 해당 연도에 부과·징수할 세액의 2분의 1은 매년 7월 16일부터 7월 31일까지, 나머지 2분의 1은 9월 16일부터 9월 30일까지. 다만, 해당 연도에 부과할 세액이 20만원 이하인 경우

에는 조례로 정하는 바에 따라 납기를 7월 16일부터 7월 31일까지로 하여 한꺼번에 부과·징수할 수 있다.

4. 선박: 매년 7월 16일부터 7월 31일까지

5. 항공기: 매년 7월 16일부터 7월 31일까지

② 제1항에도 불구하고 지방자치단체의 장은 과세대상 누락, 위법 또는 착오 등으로 인하여 이미 부과한 세액을 변경하거나 수시부과하여야 할 사유가 발생하면 수시로 부과·징수할 수 있다.

제116조(징수방법 등) ① 재산세는 관할 지방자치단체의 장이 세액을 산정하여 보통징수의 방법으로 부과·징수한다.

② 재산세를 징수하려면 토지, 건축물, 주택, 선박 및 항공기로 구분한 납세고지서에 과세표준과 세액을 적어 늦어도 납기개시 5일 전까지 발급하여야 한다.

③ 재산세의 과세대상별 종합합산방법·별도합산방법, 세액산정 및 그 밖에 부과절차와 징수방법 등에 관하여 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다

7. 지방세징수법 [시행 2023.6.5. 법률 제19228호, 2023.3.4., 타법개정 행정안전부(지방세정책과)]

제30조(가산금) 지방세를 납부기한까지 완납하지 아니하면 납부기한이 지난 날부터 체납된 지방세의 100분의 3에 상당하는 가산금을 징수한다. 다만, 국가와 지방자치단체(「지방자치법」 제176조에 따른 지방자치단체조합을 포함한다)에 대해서는 가산금을 징수하지 아니한다. <개정 2020. 3. 24., 2021. 1. 12.>

제31조(증가산금) ① 체납된 지방세를 납부하지 아니하였을 때에는 납부기한이 지난 날부터 1개월이 지날 때마다 체납된 지방세의 1만분의 75에 상당하는 가산금(이하 “증가산금”이라 한다)을 제30조에 따른 가산금에 더하여 징수한다. 이 경우 증가산금을 가산하여 징수하는 기간은 60개월을 초과할 수 없다. <개정 2018. 12. 24.>

② 제1항은 제30조 단서의 경우와 체납된 납세고지서별 세액이 30만원 미만일 때에는 적용하지 아니한다. 이 경우 같은 납세고지서에 둘 이상의 세목이 함께 적혀 있을 때에는 세목별로 판단한다.

③ 외국의 권한 있는 당국과 상호합의절차가 진행 중이라는 이유로 체납액의 징수를 유예한 경우에는 제1항을 적용하지 아니하고 「국제조세조정에 관한 법률」 제49조제5항에 따른 가산금에 대한 특례를 적용한다. <개정 2020. 12. 22.>

8. 취업규칙 [공단 2023.1.3. 개정]

제9조(의무) ① 직원은 법령 또는 공단의 제 규정을 준수하며 소속장의 직무상의 명령과 지시에 따라 창의와 성실로서 맡은 바 책무를 완수하여야 한다.

② 소속장은 직원의 인격을 존중하고 항상 성실히 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하여야 한다.

③ 직원은 재직 중은 물론 퇴직 후에도 직무상 알게 된 비밀을 엄수하여야 한다. 다만, 공익신고자 보호법상의 ‘공익신고자’의 경우에는 적용되지 아니한다. <개정 2022.6.30.>

④ 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 해서는 안 된다.

⑤ 직원은 용모와 복장을 단정히 하여야 한다.

제10조(금지사항) 직원은 다음 각 호에 정한 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 공단의 명예를 훼손하거나 공단에 손해를 초래하는 행위
2. 공단의 허가 없이 자기사업을 영위하거나 타인의 업무에 종사하는 행위
3. 공단 거래처로부터 사례, 증여 및 향연을 받거나 금전을 대차하는 행위
4. 공단 직무상 지득한 정보를 이용하여 재물 또는 재산상의 이익을 취득하는 행위

제11조(손해배상) 직원이 고의 또는 중대한 과실로 인하여 공단의 재산에 손해를 입혔을 때에는 이를 배상하여야 한다.

제71조(징계) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 인사위원회에 회부하여 징계할 수 있다.

1. 부정한 행위를 하였을 때
2. 직무를 태만히 하였을 때
3. 공단의 명예를 손상하는 행위를 하였을 때
4. 공단의 기강을 문란하게 하였을 때
5. 공단의 기밀을 누설하거나 규율·질서를 문란하게 하였을 때
6. 고의 또는 명백한 과실로 공단에 중대한 손해를 끼쳤을 때

제72조(징계의 종류 및 효력) 징계는 해임·정직·감봉·견책으로 구분하며 다음 각 호의 효력을 가진다. <개정 2022.6.30.>

1. 해임: 징계대상자의 신분을 면직처분한다.
2. 정직: 3개월 이내의 기간 동안 직원으로서의 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며 정직기간 중의 보수는 「직원보수규정」에 따른다.
3. 감봉
 - 가. 1회의 감봉기간은 1개월 이상 3개월 이내로 한다.
 - 나. 감봉기간 중의 보수는 「직원보수규정」에 따른다.
4. 견책: 훈계하고 근신하게 한다.

제73조(기타) 직원의 상벌에 관한 기타 사항은 「인사규정」에 정하는 바에 따른다.

9. 인사규정 [공단 2023. 5. 3. 개정]

제20조(징계사유) 직원으로서 법령 및 사규를 위반하여 「취업규칙」 제70조 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이를 징계한다. <개정 2013.9.27, 2016.12.26, 2019. 9. 9.>
[제목개정 2016.12.26]

제21조(징계의 종류 및 효력) ① 징계의 종류 및 효력은 「취업규칙」 제71조에 정한 바에 따른다. <개정 2016.12.26, 2019. 9. 9.>

② 직원의 징계에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다. <개정 2013.9.27>

③ 직원은 정해진 절차에 따른 징계처분에 의하지 아니하고는 불이익한 처분을 받지 아니한다. <개정 2016.4.8.>

10. 인사규정 시행세칙 [공단 2023. 6. 8. 일부개정]

제26조(징계의결 요구 및 절차) ① 규정 제20조에 따른 징계 사유에 해당하는 행위를 한 직원(이하 “징계혐의자”라 한다.)을 인지한 경우 다음 각 호에서 정한 징계의결요구권자가 징계담당 부서장에게 징계의결을 요구하여야 한다. <개정 2022.6.30.>

1. 징계혐의자의 소속장
2. 감사담당 부서의 장
3. 법령·사규 등에 따라 실시한 감사·검사·점검·지도 등의 결과로 징계처분이 필요한 경우, 해당 업무담당 부서장

② 징계담당 부서장은 그 비위사실을 상술한 [별지 제7호 서식]의 징계의결요구서를 이사장의 결재를 받아 인사위원회에 회부하여야 한다.

③ 위원장은 제2항에 따른 징계요구가 부당하다고 인정될 때에는 인사위원회의 의결을 거쳐 이를 기각할 수 있다.

④ 징계요구서로 그 비위사실이 충분히 입증되지 아니할 경우 위원장은 인사위원회의 상정에 앞서 그 비위사실을 조사하거나 징계의결 요구권자 및 징계담당 부서장에게 보완을 요구할 수 있다.

제31조(증거서류) ①징계담당 부서장은 징계사항을 처리할 때에는 사실 내용을 조사한 서류와 입증자료 및 당사자의 서명이 있는 진술 등의 충분한 증거를 공정하게 수집하여야 한다.

② 징계의결요구권자는 제26조에 따른 징계의결 요구시 징계처분 요구에 따른 증빙자료 및 관련 자료 등을 징계담당 부서장에게 제출하여야 한다. <신설 2022.6.30.>

제35조(징계의 양정) ① 징계의결 요구권자 및 인사위원회는 징계를 양정할 때에 징계혐의자의 평소의 품행, 근무성적, 공단에 기여한 공적 및 포상실적, 개전의 정 및 과거 징계사실의 유무 등을 충분히 고려하여야 하며, 적극적인 업무추진 과정에서

발생한 착오나 실수에 대하여는 정상을 참작할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 비위 또는 부조리 행위에 대하여는 징계양정을 엄격하게 적용한다. <개정 2021.4.30.>

1. 금품·향응수수 및 업무상 횡령·배임, 공금유용
2. 직원에 대한 폭행 또는 상해
3. 음주운전
4. 성희롱·성매매·성폭력
5. 채용비리
6. 직권 또는 직무를 이용한 부당행위 등으로 공단 명예를 훼손한 행위
7. 부당한 업무지시(갑질) 등 직장내 괴롭힘

③ 제1항에 따른 징계양정은 「징계양정요구에 관한 지침」, [별표 2]의 징계양정기준, [별표 3]의 금품 등 수수 금지 위반 징계양정기준, [별표 4]의 음주운전 징계양정기준, [별표 5]의 채용비리 징계양정기준, [별표 9] 성 관련 비위 징계양정기준, [별표 9의2]의 이해충돌방지 제도 운영지침 위반 징계양정기준에 따른다. <개정 2022.6.30., 2023.6.8.>

제36조(비위행위자와 감독자에 대한 양정기준) ① 징계의결 요구권자 및 인사위원회는 같은 사항에 관련된 행위자와 감독자에 대해서는 업무의 성질과 업무 관련성 등을 참작하여 [별표 6]의 비위행위자와 감독자에 대한 징계양정기준에 따라 징계양정을 하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 [별표 6]에 따른 징계양정 정도의 순위 1에 해당하지 아니하는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 징계의결을 하지 아니할 수 있다.

1. 해당 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법·타당하게 조치한 경우
2. 비위의 정도가 약하고 경과실인 경우
3. 감독자로서 철저하게 감독하였다는 사실이 증명되는 경우

제37조(감사결과 조치요구사항에 대한 처리기간) 감사결과 조치요구사항 중 관계 직원 징계에 대한 처리기간은 「감사규정」 제28조를 준용하여 원칙적으로 2개월로 한다. 다만, 처리사항의 성질상 2개월보다 장기 또는 단기로 하여야 할 특별한 사유가 있을 경우에는 처리기간을 연장 또는 단축할 수 있다.

[별표 2] (제35조 관련) <개정 2021.6.23. 2022.6.30., 2023.6.8.>

징계양정기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유 형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반				
가. 공금횡령·유용, 업무상 배임	해임	해임	해임-정직	정직-감봉
나. 직권남용으로 타인 권리침해	해임	해임-정직	정직-감봉	감봉-견책
다. 직무태만 또는 회계질서 문란	해임	해임-정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 직무 관련 주요 부패행위의 신고·고발의무 불이행	해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
마. 부정청탁에 따른 직무수행	해임	해임	정직	감봉-견책
바. 기 타	해임	정직	감봉	견책
2. 복종의무 위반				
가. 자사사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	해임	해임-정직	정직-감봉	감봉-견책
나. 기 타	해임	정직	감봉	견책
3. 직장 이탈 금지 위반				
가. 집단행위를 위한 직장 이탈	해임	해임	정직	감봉-견책
나. 무단결근	해임	해임-정직	감봉	견책
다. 기 타	해임	정직	감봉	견책
4. 친절·공정의무 위반	해임	정직	감봉	견책
5. 비밀 엄수 의무 위반				
가. 비밀의 누설·유출	해임	해임	정직	감봉-견책
나. 개인정보 부정이용 및 무단 유출	해임	해임-정직	정직	감봉-견책
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단방치	해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등	해임	정직	감봉	견책
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	해임	정직	감봉	견책

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유 형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
6. 청렴의무 위반	해임	해임-정직	정직-감봉	감봉-견책
7. 품위유지의 의무 위반	해임	정직	감봉	견책
8. 영리 업무 및 겸직 금지 의무 위반	해임	정직	감봉	견책
9. 근무 중 사내 정치운동 금지 위반	해임	해임-정직	정직-감봉	감봉-견책
10. 정보공개의 투명성 · 실효성 위반				
가. 거짓정보공개, 정보 숨기기	해임	정직	감봉	견책
나. 불복절차에 따른 의무 불이행	해임	정직	감봉	견책
11. 방사성 폐기물관련사업 의무 위반	해임	해임-정직	정직-감봉	견책
12. 부패·공익신고 방해				
가. 조사완료 전 피신고인 및 신고내용 공개	견책			
나. 신고자 비밀보장 의무위반	감봉	견책		
다. 신고자 불이익조치 금지 위반	정직	감봉-견책		
라. 신고방해 및 신고취소 강요	감봉	견책		
13. 직장 내 괴롭힘 행위	해임	정직	감봉	견책
14. <삭제>				
※ 비고 - 제6호의 규정에도 불구하고 금품 등 수수금지 위반에 대한 징계양정 기준은 별표 3과 같다. - 제7호에도 불구하고 음주운전에 대한 징계양정 기준은 별표 4과 같다. - 제1호마목 및 제4호의 규정에도 불구하고 채용비리자에 대한 징계양정 기준은 별표 5와 같다.				

[별표 6] (제36조 관련) <개정 2023.6.8.>

비위행위자와 감독자에 대한 징계양정기준

업무 관련도 업무의 성질	비위행위자 (담당자)	직상감독자	차상감독자	최고감독자 (결재권자)
○ 공단의 정책 결정사항				
- 중요 사항	4	3	2	1
- 일반적인 사항	3	1	2	4
○ 단순·반복 업무				
- 중요 사항	3	1	2	4
- 경미 사항	1	2	3	
○ 단독행위	1	2		

* 1, 2, 3, 4는 문책정도의 순위를 표시